

징계 및 주의요구

제 목 ◇◇◇◇◇◇◇◇플랫폼 고도화 용역 관리 불철저

소 관 부 서(기관) ♥♥♥♥♥처, ▽▽▽▽▽▽▽처

조 치 부 서(기관) 目目처

내 용

1. 사건 개요

▽▽▽▽▽▽▽처는 지역사랑상품권의 서비스가 확대되고 지방자치단체별 요구사항이 증가하는 등 지급결제 플랫폼의 고도화가 필요함에 따라 ◇◇◇◇◇◇◇◇플랫폼(이하 “플랫폼”이라 한다) 고도화와 관련된 계약을 추진하였다.

그런데 플랫폼 고도화 용역 수행업체인 # # # # (주)(이하 “용역업체”라 한다)는 과업을 수행하면서 기획 및 설계 미흡 등의 사유로 계약 종료일인 20XX. XX. XX.까지 과업을 완료하지 못하였고, X차에 걸쳐 개발 일정을 연기하면서 최종 20XX. X. XX.까지 개발을 완료하기로 하였다.

이후 ▽▽▽▽▽▽▽처는 고도화된 플랫폼을 20XX. X. XX.에 오픈하기로 결정하고 같은 해 X. XX.부터 X. XX.까지 X일간 서비스를 일시 중단하며 데이터 이관, 필드 테스트 등을 실시하였으나, 일부 기간의 데이터 이관에 오류가 발생함에 따라 기존 상태로 시스템을 복원(Roll-Back)하고 오픈을 연기하기로 결정하였다.

그러나 ▽▽▽▽▽▽▽처는 개발 오류 수정, 테스트 등을 신속히 완료하지 못하였고 20XX. XX. XX.에 이르러서야 고도화된 플랫폼을 오픈하였다.

2. 플랫폼 고도화 용역 관리 불철저

가. 판단 기준

공사 「취업규칙」 제X조(성실)에 따르면 직원은 법령·정관·각종규정 및 직무상의 명령을 성실히 준수하여 근무기강을 확립하고 질서를 존중하도록 되어 있다.

그리고 과학기술정보통신부 고시 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제XX조(사업관리)에 따르면 국가기관등의 장은 계약상대자와 최종적으로 합의한 과업 내용에 기초하여 계약이행이 적절하게 수행되는지 여부를 지속적으로 관리·감독하도록 되어 있다.

따라서 플랫폼 고도화 용역 담당자는 용역업체가 적절한 작업내용, 작업방법 등에 따라 과업을 수행하는지 지속적으로 관리·감독하여야 하고, 총괄 관리자는 용역사업의 성공 여부를 결정하는 과업을 관리할 경우 담당자에게 관리·감독의 강화를 지시하여 위험을 예방하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

1) X급 장**의 경우

X급 장**는 20XX. X. XX.부터 20XX. X. XX.까지 전 △△△△△△치 ☆☆☆☆운영팀 서비스기획 PL로서 ‘플랫폼 고도화 사업 임시조직(TF)’의 개발관리총괄 및 데이터 이관 관리 업무를 수행하였다.

그런데 위 사람은 데이터 정합성이 필수로 요구되는 데이터 이관과 같은 과업을 관리하면서도 용역업체가 적절한 작업내용, 작업방법 등에 따라 과업을 수행하는지에 대한 검토를 소홀히 하였다.

이에 용역업체는 데이터 이관 작업을 하면서 이관 기간을 직접 입력하던 중 일부 이관 기간을 누락하여 입력하였고 20XX년 X월 이후부터 데이터 정합성에 오류가 발생하였다.

그 결과 공사는 기존 상태로 플랫폼을 복원(Roll-Back) 후 고도화 오픈을 연기하기로 결정하였고, 지방자치단체별 요구사항을 수용하기 위한 고도화 사업을 신속히 완료하지 못함에 따라 공사 신뢰도 및 브랜드 이미지가 실추되었다.

2) X급 류**의 경우

X급 류**은 20XX. X. XX.부터 20XX. X. XX.까지 전 △△△△△△처 ☆☆☆☆개발팀 팀장으로서 ‘플랫폼 고도화 사업 임시조직(TF)’ 개발총괄 업무를 수행하였다.

그런데 위 사람은 데이터 이관과 같이 중요한 과업을 총괄 관리하면서 담당자에게 작업내용, 작업방법 등이 적절한지 검토를 하도록 지시하였어야 하나 이에 대한 별도의 지시를 하지 않는 등 위험 예방을 소홀히 하여 2. 나. 1)항의 결과를 초래한 것에 대한 관리책임이 있다.

3. 플랫폼 고도화 감리 용역 예산 이월 및 검사 부적정

가. 판단 기준

공사 「예산관리 규정」 제XX조(집행)에 따르면 예산운용자는 예산에 반영되어 있는 사업이더라도 그 집행 시점에서 타당성, 경제성 등을 재검토하도록 되어 있다.

한편 공사 「물품검사 지침」 제XX조(판정)에 따르면 검사자는 검사 물품이 계약의 내용과 부합하는지의 여부에 따라 합격, 감가조건부 합격, 불합격으로 판정하도록 되어 있고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제XX조(대가의 지급)에 따르면

기성부분 또는 기납부분에 대한 대가를 지급하는 경우에는 계약수량, 이행의 전망, 이행기간 등을 참작하여 지급하도록 되어 있다.

따라서 예산운용 담당자는 용역사업 중 회계연도 말까지 일부 과업수행이 불투명하여 잔여 예산이 발생될 것으로 예상될 경우 집행 금액의 타당성 등을 재검토 하여야 한다.

그리고 감사자는 계약상대자가 계약의 일부를 이행하였을 경우 계약수량, 이행의 전망, 이행기간 등을 참작하여 기성부분에 대해서만 감사조서를 작성하여 계약상대자에게 불필요하게 계약 대금이 지급되는 일이 없도록 감사 업무를 수행하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 X급 류**은 ‘플랫폼 고도화 용역’ 및 ‘플랫폼 고도화 감리 용역’(이하 “감리 용역”이라 한다) 관리자로서 예산운용 업무 및 감리 용역 감사자 업무를 수행하였다.

위 사람은 20XX. XX. X. 용역업체로부터 사업 지연에 대한 공문을 받고 ‘플랫폼 고도화 용역’에 대한 자본예산의 이월이 필요하다 판단하여 해당 예산이 이월될 수 있도록 조치하였다.

그러나 위 사람은 ‘플랫폼 고도화 용역’과 함께 종료되어야 하는 ‘감리 용역’의 경우 잔여과업이 적고 외부 요인에 의해 과업 수행이 불투명한 사안이라는 이유로 해당 예산을 회계연도 내에 모두 집행하기로 결정하였다.

이후 20XX. XX. XX. ‘감리 용역’에 대한 감사 업무를 수행하면서 잔여과업이 있다는 것을 인지하고도 기성부분만 검사하는 등의 조치를 취하는 대신 ‘잔여과업 이행 확약서’를 징구한 후 감사조서를 합격으로 작성하는 등 관련 규정을 준수하지 않았다.

그 결과 감리 업체인 (주)☞☞☞☞☞에게 계약 대금 XX,X00천 원이 전부 지급됨에 따라 잔여과업 완료 후 지급되어야 할 XX,000천 원 정도가 미리 지급되었다.

관련자 의견 ① X급 류**은 감사결과를 수용하면서 관리자로서 실시간으로 지급
결제 데이터를 반영하여 플랫폼 시스템을 개발 및 운영 관리하는 업무의 난이도가 높고,
소속 직원들의 피로도가 증가되어 본인이 최대한 행정적인 업무를 지원하고자 노력하는
과정에서 발생한 결과라는 의견을 제시하였다.

② X급 장**는 감사결과를 수용하면서 ‘플랫폼 고도화 사업 임시조직’의 개발관리총괄
로서 다수의 업무를 수행해야 하는 상황이었다는 의견을 제시하였다.

징계요구 양정 ◇◇◇◇◇◇◇◇플랫폼 고도화 용역을 추진하면서 해당 행위의
고의성이 없었다 하더라도 공사의 공신력을 훼손하고, 잔여과업 완료 후 지급되어야 할
계약 대금이 미리 지급되게 하는 등 예산관리, 계약 등에 대한 규정을 위반한 X급
류**의 행위는 「인사관리 규정」 제XX조(징계사유)에 해당한다.

조치할 사항

처장은

① ◇◇◇◇◇◇◇◇플랫폼 고도화 용역 등을 추진하면서 공사의 공신력을 훼손하고
규정을 위반한 X급 류**에 대하여 「인사관리 규정」 제XX조(징계사유)의 규정에 따라
『징계 처분』 하시고(견책)

<u>소속(전 소속)</u>	<u>직급</u>	<u>성명</u>	<u>관련기간</u>	<u>담당업무(전 담당업무)</u>	<u>처분종류</u>
♥♥♥♥♥처 (△△△△△처, ▣▣▣▣▣처)	X급	류**	20XX. XX. X. ~ 20XX. X. XX.	부장 (☆☆☆☆개발팀장, ▣▣▣▣▣개발팀장)	견책

② ◇◇◇◇◇◇◇◇플랫폼 고도화 용역 시 용역과업 관리 등을 소홀히 한 직원에 대하여
「인사관리 규정」 제XX조(경고 및 주의)에 따라 『주의 처분』 하시기 바랍니다.(주의)

<u>소속(전 소속)</u>	<u>직급</u>	<u>성명</u>	<u>관련기간</u>	<u>담당업무</u>	<u>처분종류</u>
▽▽▽▽▽▽▽처 (△△△△△△처)	X급	장**	20XX. X. XX. ~ 20XX. X. XX.	서비스기획 PL	주의